

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 85/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย สวัสดิ์ หรือ หวัด สิม มา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

จำเลยร่วมกับ จ. ทำร้ายผู้ตายและหลบหนีไปด้วยกัน แม้จำเลยไม่ทราบว่า จ. มีอาวุธติดตัว และไม่ได้ร่วมใช้อาวุธทำร้ายผู้ตายด้วย จำเลยก็ต้องรับผิดชอบเป็น ตัวการร่วมทำร้ายผู้ตายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรกซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษได้ เพราะการกระทำเป็นส่วนหนึ่งของ ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาที่โจทก์ฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83,

91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก, 83 ให้จำคุก 3 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ให้จำคุก 1 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยมีเจตนาร่วมกับพวก ทำร้ายผู้ตายเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายหรือไม่...เห็นว่า โดยความสัมพันธ์ จำเลยเป็นน้องชายนายหนู ผู้เสียหายก็ยืนยันชั้นพิจารณาและตามบันทึกคำให้การชั้น สอบสวนเอกสารหมาย จ.1ว่า เห็นจำเลยเข้าไปชกต่อยผู้ตายด้วย เชื่อได้ว่าจำเลย ร่วมกับพวกทำร้ายผู้ตายจริงที่จำเลยนำสืบต่อสู้อ้างว่าขณะเกิดเหตุจำเลยอยู่ที่บ้าน เพิ่งวิ่งออกมาดูเหตุการณ์ภายหลังไม่น่าเชื่อ แต่เมื่อในชั้นพิจารณาผู้เสียหายเบิก ความว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยนั่งอยู่ภายในบ้าน เพิ่งออกมาชกต่อยผู้ตายในภายหลัง โดยไม่ทันสังเกตว่าจำเลยชกต่อยผู้เสียหายด้วยหรือไม่ ตามพฤติการณ์ยังไม่ อาจรับฟังได้ว่าจำเลยทราบชื่อนายจุ่มมีอาวุธมีดติดตัว เมื่อนายจุ่มโดยเฉพาะตัวใช้ อาวุธมีดยาวประมาณ 10 นิ้ว กว้างประมาณ 3-4 นิ้วแทงผู้ตาย 3 ครั้ง เป็นเหตุให้ผู้ ตายถึงแก่ความตายและแทงผู้เสียหาย 1 ครั้ง บาดแผลปรากฏตามรายงานการ ชันสูตรพลิกศพและใบรับรองแพทย์ท้ายฟ้องตามลำดับ จำเลยซึ่งร่วมทำร้ายผู้ตาย และหลบหนีไปด้วยกัน แม้จะไม่ได้ร่วมใช้อาวุธทำร้ายผู้ตายด้วยก็ต้องรับผิดชอบเป็น ตัวการร่วมทำร้ายผู้ตาย เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรกซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยในการกระทำผิดตามที่พิจารณา ได้ความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้ายดังที่

ศาลชั้นต้นวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยเฉพาะความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 391 ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุญนาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>